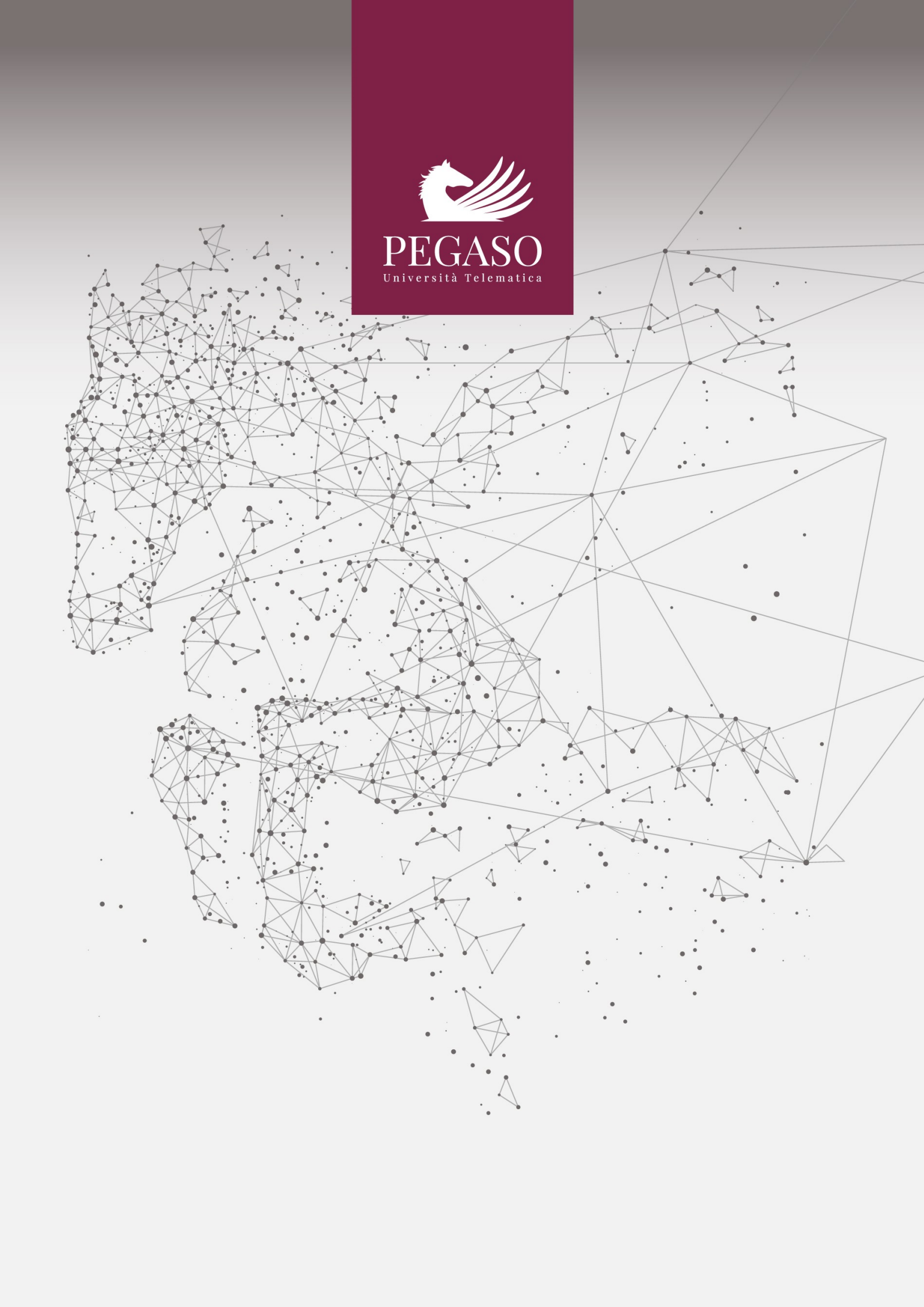

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. L'OGGETTO DELLA PROTEZIONE 3

2. I *LEGAL HYBRIDS* E IL DIRITTO D'AUTORE D'IMPRESA 6

3. DIFFERENZE FONDAMENTALI (FORMALITÀ COSTITUTIVE; ESTENSIONE INTERNAZIONALE DELLA TUTELA; DURATA; LICENZE OBBLIGATORIE) 10

4. CENNI ALLE PRINCIPALI FONTI NAZIONALI 13

BIBLIOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. L'oggetto della protezione

Ogni opera dell'ingegno, sia essa tutelata dal diritto d'autore e/o dal diritto industriale, presuppone alla base un'idea ispiratrice.

Per quanto riguarda il diritto d'autore, l'idea in sé non gode di tutela autorale ma necessita, per ottenere tale tutela, di essere dotata di una propria forza espressiva. Occorre quindi che via sia **un *minimum* di creatività**, il quale, come sostenuto da autorevole dottrina[1], non coincide con una originalità e novità assoluta, ma con quella **originalità e novità minima** che non deriva solo da un lavoro personale, bensì da **un modo individuale di rappresentazione della realtà e di cognizioni e impressioni personali**.

Un'opera dell'ingegno riceve, dunque, protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un **atto creativo**, **seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore**.

Anche la giurisprudenza è costante nel ritenere che il concetto giuridico di creatività, rilevante *ex* art. 1, L. n. 633 del 1941 non coincide con quello di creazione, originalità e novità assolute: riferendosi, per converso alla personale e individuale espressione di una oggettività appartenente alle categorie esemplificativamente elencate dalla stessa legge[2].

La tutela relativa al diritto d'autore, pertanto, viene concessa ad ogni opera che rientri nel catalogo delle opere protette (art. 2, Legge 633/1941), quale che sia il suo livello artistico.

In particolare, sono comprese nella protezione:

1. *le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;*
2. *le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;*
3. *le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;*

[1] VM. DE SANCTIS, *I Soggetti del diritto d'autore*, Milano, 2005, 171.
[2] Trib. Milano, 25 marzo 2014, n. 4116; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089; Cass. 28 novembre 2011, n. 25173.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. *le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;*
5. *i disegni e le opere dell'architettura;*
6. *le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;*
7. *le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;*
8. *i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;*
9. *le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;*
10. *le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.*

Poiché **l'elencazione non è tassativa ed è comunque suscettibile di applicazione analogica**, in un contesto che prescinde da quello della vera e propria industria dell'*entertainment*, tra le opere suscettibili di diritto d'autore si possono annoverare anche quelle relative alla progettazione dei negozi commerciali (con riferimento alle opere architettoniche *ex* art. 2, n. 5, della L.D.A.).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Anche per quanto riguarda il diritto industriale, l'idea ispiratrice si deve tradurre in un oggetto (delle privative industriali) **munito di certe caratteristiche** (ad esempio che sia nuovo, originale e abbia un'applicazione industriale per le invenzioni).

Pertanto, anche in tale ramo del diritto l'idea in sé non tutela il trovato in assenza dei requisiti necessari richiesti dal Codice della Proprietà Industriale per ciascuna delle seguenti privative industriale, che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **brevetti** (per proteggere le **invenzioni nuove ed originali** di un prodotto o di un procedimento **suscettibili di essere applicate in campo industriale**);
- **modelli di utilità** (per proteggere quei **prodotti industriali** - nuovi modelli di macchine o parti di esse - che presentino **miglioramenti originali**);
- **marchi** (da intendersi come quelle figure o **segni necessari**, in un libero mercato, **a distinguere prodotti o merci**, al fine di identificarli, individuando, come funzione principale, l'azienda produttrice);
- i **modelli o disegni** (per proteggere i nuovi disegni o i modelli di prodotti che presentino una **nuova forma, originale e che abbia carattere individuale**).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. I *legal hybrids* e il diritto d'autore d'impresa

La rivoluzione tecnologica ha messo in crisi la nozione di opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore in quanto ci si è domandati se **un'opera "utile"** possa assolvere anche alla **funzione estetica e rappresentativa** protetta dalla legge sul diritto d'autore ("LDA") o se, invece, occorra farla rientrare nella materia brevettabile e/o registrabile della proprietà industriale in senso stretto.

Le opere appartenenti a tale ambito sono state definite "*legal hybrids*" e corrispondono ad esempio a tutte quelle opere nuove dell'*industrial design* e a molte applicazioni digitali[3].

L'*industrial design*, in particolare, racchiude opere che consistono nella progettazione della forma di prodotti industriali destinati a soddisfare bisogni pratici.

Prevalentemente la tutela del *design* è sempre stata oggetto di brevetto, perché associata ad un'invenzione che risolve un problema pratico.

Inoltre, essa è spesso e successivamente distribuita da società commerciali, alle quali appare più complicato e a tratti impossibile attribuire diritti d'autore ai sensi degli artt. 11 e 29 LDA (cioè le norme che, come vedremo, si occupano dei diritti d'autore attribuiti a soggetti diversi dalle persone fisiche).

Con l'introduzione dell'art. 2 n. 10 LDA il legislatore, in attuazione della direttiva n. 98/71/CE, ha nel 2001 definitivamente aperto la tutela, prevista dal diritto d'autore, alle opere del disegno industriale dotate di **carattere creativo** e **valore artistico**.

Pertanto, per tale categoria di opere è stato contemplato in aggiunta al requisito della creatività – elemento fondamentale per la tutela autorale – quello del valore artistico. Tale ulteriore requisito fa presumere l'intenzione del legislatore di riservare la tutela d'autore alla c.d. "***fascia alta***" delle opere di *design*, cioè a quelle che presentino un particolare gradiente estetico.

Questa regola deroga alle regole generali del diritto d'autore, la cui tutela viene concessa ad ogni opera che rientra nel catalogo – non tassativo – delle opere protette (art. 2 LDA), quale che sia il suo livello artistico.

[3] J.H. REICHMAN, *Legal Hybrids Between the Patent and Copyright Paradigms*, 94 *Columbia Law Review* 2432-2558 (1994).

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sotto il profilo processuale, la prova della sussistenza di tale requisito compete alla parte che invoca la protezione autorale del disegno o modello industriale e l'accertamento in concreto compete al giudice che dovrà basarsi sulle prove prodotte, facendo eventualmente ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio richiesta ad esperti[4].

In ogni caso, il giudizio dei requisiti (creativo e artistico) deve comunque essere effettuato *ex-ante* non potendosi obliterare i fondamentali principi desumibili dall'art. 6 LDA di cui al successivo Paragrafo.

Per poter inquadrare il valore artistico occorre individuare una serie di parametri (soggettivi e oggettivi) di accertamento, cui il giudice possa far riferimento il giudice in relazione alla fattispecie concreta sottoposta alla sua attenzione.

Per quanto riguarda il **carattere soggettivo oppure oggettivo** del valore artistico, le opinioni sono divise.

Parte della dottrina e della giurisprudenza hanno ritenuto che il valore artistico sussista quando l'opera di *design* industriale è idonea a **suscitare emozioni estetiche** e la forma del *design* sia dotata di **autonoma rilevanza e spiccato carattere soggettivo** rispetto a prodotti simili, ovvero, deve essere percepita dal consumatore e dagli ambienti più specializzati nel settore come opera d'arte.

Per quanto riguarda il carattere oggettivo, secondo altri assorbente, è prassi costante valutare se l'opera del *design* abbia ricevuto **riconoscimenti in ambienti culturali e istituzionali** circa la sussistenza delle qualità estetiche e artistiche, se sia stata esposta in mostre, musei o raffigurata nelle riviste specialistiche di settore, oppure se abbia partecipato a manifestazioni artistiche, ancora se sia stata oggetto di articoli di critica o abbia ricevuto premi, ecc.

Secondo parte della dottrina i parametri oggettivi sono sempre influenzati dal fattore tempo e dunque contrari al dettato dell'art. 6 LDA.

[4] Si veda Cass. 29 ottobre 2015, n. 22118, secondo cui *"in tema di proprietà intellettuale, la Legge n. 633 del 1941, articolo 2, n. 10, (applicabile ratione temporis), a mente del quale sono comprese nella protezione delle opere del disegno industriale quelle «che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico», va interpretata nel senso che i menzionati parametri debbono risultare riconoscibili, anche attraverso il ricorso a criteri indiziari, opportunamente pesati (ove presenti), sulla base di un giudizio ex ante, formulato - se del caso - attraverso il ricorso all'esperienza e al sapere specialistico di consulenti idonei a fornire al giudice idonei elementi valutativi*".

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La giurisprudenza, viceversa, li ritiene un indicatore affidabile della sussistenza del valore artistico sin dalla creazione dell'opera, testimoniando una diffusa e consolidata opinione che tende a collocare l'opera stessa nel novero delle opere d'arte, tutelate dal diritto d'autore.

Quanto ad altre opere utili ma altresì protette dal diritto d'autore, vengono in considerazione i **contenuti** (testi, immagini, dati) **di un sito web aziendale**, i quali possono essere appunto protetti dal diritto d'autore così come il *web design* del sito. Mentre simboli grafici, schermate e interfacce utente grafiche (c.d. GUI) possono essere protetti tramite disegni o modelli.

Per accedere a tale tutela, i contenuti devono presentare quel minimo di creatività richiesto dalla giurisprudenza e presentare quindi formule espressive originali proprie dell'autore, non riscontrabili in testi di terzi.

Ad esempio, può essere costituito dal caso relativo ad un articolo pubblicato su un sito *internet* aziendale di contenuto tecnico, nella specie contenente la descrizione del funzionamento e dell'uso di un monoscopio, deciso dal Tribunale di Milano in data 12 maggio 2014, n. 6057.

Il giudice ha infatti riscontrato quel minimo di creatività necessario a proteggerlo, ravvisando una innovativa forma espressiva dell'autore: "*seppure trattasi di indicazioni tecniche che in parte si trovano anche in altri siti dedicati al medesimo scopo, la forma espositiva, il testo, la composizione complessiva del pezzo, le immagini e le didascalie che le accompagnano devono essere considerate creazioni originali del suo autore. L'avvenuta integrale riproduzione di tale articolo nel sito di parte convenuta, costituisce, dunque, lesione del diritto*".

Pur non essendo comprese nell'elencazione di cui all'art. 2 della L.D.A., le **creazioni pubblicitarie** godono della tutela del diritto d'autore, laddove posseggano i requisiti previsti dall'art. 1 LDA, ovvero posseggano i requisiti di creatività, originalità e compiutezza espressiva.

In particolare, è stata considerata opera dell'ingegno una *tag-line* diretta a riassumere in modo istantaneo la vocazione di un prodotto o di un'azienda.

Per fornire un esempio, il Tribunale di Torino, con la sentenza del 28/ luglio 2010, ha ritenuto lo **slogan** "You are, We Car" dotato di compiutezza espressiva perché "*possiede una forma espressiva non elementare, idonea a rappresentare con bastevole organicità idee e sentimenti e*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

risulti capace di veicolare un messaggio facilmente riconoscibile e immediatamente comprensibile - e quindi, ancorché sintetico, idoneo a catturare l'attenzione del consumatore e a rafforzare o modificare le sue opinioni - senza che venga fatto alcun utilizzo del nome del prodotto pubblicizzato o del suo produttore".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Differenze fondamentali (formalità costitutive; estensione internazionale della tutela; durata; licenze obbligatorie)

Per quanto riguarda le **differenze fondamentali** tra le due aree della proprietà intellettuale – diritto industriale da una parte e diritto d'autore dall'altra – occorre tenere in considerazione prima di tutto che, mentre per gli istituti del diritto industriale è tendenzialmente necessario ottenere un brevetto e/o una registrazione dell'oggetto innovativo della privativa per conseguirne la tutela, nell'ambito del diritto di autore la tutela nasce automaticamente in capo all'autore quando l'opera viene creata - senza quindi che sia subordinata a **formalità costitutive** del diritto (es. registrazioni) - ed ha una durata di protezione molto più estesa.

La necessità di formalità costitutive, per quanto riguardata le privative industriali, si riflette in linea di principio anche nella **estensione internazionale** del trovato.

L'autore di un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore riceve infatti protezione in tutti i Paesi del mondo senza dover ricorrere ad alcuna forma di registrazione.

Il titolare di una invenzione o di un marchio o di un *design* industriale, ha invece e **in linea di principio** bisogno di effettuare tante registrazioni quanti sono i Paesi in cui vuole ricevere tutela oppure estendere – dietro apposita richiesta – la prima registrazione (entro certi termini temporali) in ciascun Paese in cui intende utilizzare e/o sfruttare il trovato e/o il marchio e/o il disegno (sebbene, come vedremo, si tratta di un tema sul quale incidono molto le convenzioni internazionali e il diritto euro-unitario).

Altra sostanziale differenza riguarda la **durata della tutela**:

- la tutela industriale dura 20 anni per i brevetti e non è estendibile; 10 anni per i modelli di utilità e non è estendibile; 10 anni per i marchi, rinnovabile alla scadenza; 25 anni – 5 anni per 5 periodi ciascuno, al massimo - per i modelli e disegni.

La durata della tutela del diritto d'autore, al contrario, decorre da quando l'opera viene a creazione e si estende per settanta anni dalla morte dell'autore per i diritti di sfruttamento

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

economico. Qualora vi siano più autori, tale termine si calcola dalla morte dell'ultimo coautore, mentre i diritti morali non sono soggetti a scadenza alcuna.

Oltre a tale tutela, le opere protette dal diritto d'autore ricevono un'ulteriore e parallela protezione relativamente ai di diritti connessi o diritti "*sui generis*" e la durata di questi ultimi varia a seconda dell'oggetto dell'opera.

Occorre pertanto considerare che il deposito delle opere autorali - effettato presso le società di gestione collettiva, in Italia operante in regime di monopolio legale (Società Italiana Autori ed Editori) - ha (in principio e salvo specifiche eccezioni) il solo lo scopo di una **pubblicità dichiarativa** (in senso giuridico) e come tale idonea solo a risolvere eventuali conflitti tra acquirenti dello stesso diritto o di diritti incompatibili dal medesimo dante causa (venditore), sì da negare alla registrazione e al deposito **effetti costitutivi** ai fini della protezione dell'opera[5].

Una diversa interpretazione finirebbe per contrastare con i principi fondamentali del diritto d'autore, in particolare, con l'art. 5, comma 2, della Convenzione di Berna secondo cui il godimento e l'esercizio dei diritti spettanti all'autore non possono essere subordinati ad alcuna preventiva formalità costitutiva.

Nel nostro ordinamento è l'art. 6 della LDA ad esprimere tale principio.

Una volta trascorsi i tempi di durata di protezione sopra descritti, le opere diventano di "**pubblico dominio**" per cui si possono sfruttare liberamente.

Nonostante vi siano nette differenze tra le due aree della proprietà intellettuale, i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dei beni immateriali tutelati dalla proprietà industriale e dal diritto d'autore possono essere ceduti a terzi con la sola eccezione dei diritti morali d'autore che sono inalienabili e intrasmissibili.

Tale principio enunciato nella legge speciale sul diritto d'autore – agli artt. 20 e ss. LDA – si ritrova anche nell'art. 63, comma 1, del Codice della Proprietà Industriale, che così recita: *"i diritti*

[5] Fa eccezione il sistema di pubblicità delle opere cinematografiche, ora legata al nuovo "registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive" introdotto dalla l. 29 giugno 2010, n. 100, art. 6 comma 1 ha poi sancito il definitivo abbandono del progetto del legislatore del 1994.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili".

Pertanto, è possibile la pubblicazione di un'opera da parte di terzi per la quale siano scaduti i diritti patrimoniali dell'autore a patto che non si leda l'onore dello stesso o non si crei pregiudizio alla sua reputazione, nel qual caso gli eredi potrebbero intervenire a difesa dell'autore defunto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Cenni alle principali fonti nazionali

La prima legge sul diritto d'autore risale al 25 giugno 1865, n. 2537.

Tale legge si ispirava al modello francese e si fondava sui principi liberisti del Codice Napoleonico con lo scopo di tutelare la proprietà intellettuale con gli stessi caratteri di assolutezza che erano attribuiti al diritto di proprietà sulle cose materiali.

Un diritto di autore sempre più ampio nella tutela e sempre più attento alla tutela dei diritti personali dei creatori si ebbe con il movimento che portò in Europa all'elaborazione della Convenzione di Berna, stipulata nel 1886 ed entrata in vigore il 5 dicembre 1887.

Le fonti legislative attuali si trovano in alcuni articoli del Codice Civile, libro V del lavoro e soprattutto nella **legge speciale n. 633 del 1941**.

Questa legge è una delle più vecchie in materia ed ha subito nel corso degli anni numerose modifiche a causa dell'evolversi della società dell'informazione e della cultura grazie alle nuove tecnologie, soprattutto per via dei ripetuti interventi dettati dal diritto euro-unitario.

Quanto alla **Costituzione**, sebbene il diritto d'autore non sia espressamente riconosciuto da essa, una tutela mediata si rinviene tramite varie disposizioni, il che – come abbiamo visto – ha un particolare rilievo rispetto sia all'interpretazione delle norme in materia di diritto d'autore sia alla loro "resistenza" a censure di costituzionalità[6].

Gli art. 2575–2583 c.c. prevedono sono alcune delle regole di base poi enunciate dalla legge n. 633 del 21 aprile 1941, il che ha importanza sia per la individuazione dei principi generali sia per il rilievo "costituzionale" del Codice Civile al momento della sua emanazione (inteso quale vera e propria legge generale cui si dovevano uniformare i cittadini, essendo la Carta Costituzionale entrata in vigore sei anni dopo).

[6] Abbiamo anche visto che vi sono varie norme che, al riguardo, vengono in considerazione (cioè l'art. 2 sui diritti inviolabili dell'uomo, l'art. 3 sull'obbligo per lo Stato di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana, l'art. 9 sulla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca, l'art. 21 sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, l'art. 33 sulla libertà dell'arte e della scienza, l'art. 35 sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, l'art. art. 42 sulla tutela del diritto di proprietà).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcune modifiche alla LDA intervenute a seguito dell'emanazione di leggi nazionali in attuazione di direttive europee, per dare una idea della influenza del diritto (ora chiamato) euro-unitario:

Decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 "Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale"[7];

Legge 6 febbraio 1996, n.52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994", che si è occupata della uniformazione della durata di protezione del diritto d'autore (70 anni) e di alcuni diritti connessi (50anni);

Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 "Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione" che ha modificato la legge del 22 aprile 1941, n. 633 introducendo in tale legge gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies, relativi alla riproduzione privata ad uso personale[8];

Decreto legislativo 16 marzo 2006, n.140 "Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale", che fra le varie modifiche comporta quella dell'introduzione dell'art. 99-bis, secondo cui "*È reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero é annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico*";

Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014, n. 22 "Attuazione della Direttiva 2011/77/UE" che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in particolare il prolungamento dei diritti dei produttori e degli artisti interpreti;

---

[7] Secondo la Corte di Giustizia (causa C-174/15 del 10/11/2016) "*il prestito di un libro elettronico (e-book) può, a determinate condizioni, essere equiparato al prestito di un libro tradizionale. In tale situazione è applicabile l'eccezione di prestito pubblico, che prevede, in particolare, un'equa remunerazione degli autori*".

[8] Di recente si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea (22/09/2016 - causa C-110/15) sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 - "*gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:….]b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati*" - secondo cui tre sono gli aspetti incompatibili del Decreto Bondi con la direttiva in questione.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Legge 12 agosto 2016, n. 170, in vigore dal 16 settembre 2016, che delega al Governo l'attuazione di direttive europee in materia di *collecting societies*, con l'art. 20 il quale dispone: "*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno*";

Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35. - attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (al centro di un intenso dibattito anche per il rapporto con le regole *antitrust*).

Per quanto riguarda le fonti del diritto industriale, oltre alle norme del Codice Civile e a varie convenzioni internazionali, le più importanti leggi interne sono (e quanto alle prime tre) sono state le seguenti:

- R.D. 1127/39 sulle invenzioni;
- R.D. 1141/40 sui modelli di utilità e modelli e disegni ornamentali;
- R.D. 929/42 e Legge 1178/59 sui marchi;
- D. Lgs. 198/96 che danno attuazione al c.d. accordo TRIPs.

L'art. 15 della L. 273 del 2002 ha poi delegato il governo ad adottare un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

La norma ha segnato l'avvio di una nuova fase in materia di semplificazione normativa che ha fissato come tappa fondamentale la creazione del citato **Codice della Proprietà Industriale**.

Esso è stato finalmente emanato con il **D. Lgs. 30/2005** seguendo lo schema risultante dall'accordo TRIPs, suddiviso quindi in 8 capi esclusivamente attinenti al diritto industriale, con conseguente abrogazione delle prime tre fonti sopra citate.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- G. Oppo, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, 1 ss.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).